

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3486/2532	นาย สุวัฒน์ พฤกษ์เสถียร กับพวก	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย ประชา ภูมิ สิริกุล กับพวก	โจทก์
	ธนาคาร แหลม ทอง จำกัด กับพวก	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420, มาตรา 1144

ป.วิ.พ. มาตรา 55

พ.ร.บ.การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2522 มาตรา 24

ธนาคารจำเลยเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ภายในกำหนดเวลา 5 ปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ใช้บังคับ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจะต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติ นี้ จะนำมาตรา 1222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาใช้บังคับหาได้ไม่ มาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 บัญญัติให้ธนาคารพาณิชย์ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ต้องขายหุ้นใหม่แก่บุคคลธรรมดาซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่นั้น หมายความว่าต้องขายหุ้นใหม่แก่บุคคลภายนอกตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ดังนั้น การที่กรรมการธนาคารมีมติให้ขายหุ้นใหม่แก่บุคคลภายนอกเกินกำหนดดังกล่าวจึงไม่เป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายแต่เมื่อที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นมีมติให้ขายหุ้นใหม่แก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว คือเพียงร้อยละยี่สิบห้าเท่านั้น การที่กรรมการธนาคารลงมติให้ขายเกินกำหนดดังกล่าว แม้ไม่ขัดต่อกฎหมายแต่เมื่อขัดต่อ มติ ที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้น

ย่อมเป็นการละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในอันที่จะจองซื้อหุ้นที่
ออกใหม่ โจทก์และโจทก์ร่วมชอบที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนมติของกรรมการธนาคาร
ได้

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลจำพวกบริษัทจำกัดมีวัตถุประสงค์
ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์ เดิมมีทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้น
500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาทและยังมิได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
(จำกัด) จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 โดย จำเลยที่ 2 เป็น
กรรมการผู้จัดการได้รับมอบหมายให้อำนาจหน้าที่ทำการแทนจำเลยที่ 1 เมื่อวันที่
11 พฤศจิกายน 2526 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ได้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนของจำเลยที่ 1 จาก 50,000,000 บาทเป็น 100,000,000
บาท เป็นที่ตกลงกันในที่ประชุมว่า หากจะมีการขายหุ้นออกใหม่จะต้องขายให้แก่ผู้
ถือหุ้นเดิมทั้งหมดตามอัตราส่วนจำนวนหุ้นซึ่งแต่ละคนที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น แต่
หากจะขายหุ้นก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2527 จะต้องขายให้แก่บุคคลภายนอกในอัตรา
ร้อยละยี่สิบห้าของหุ้นทั้งหมดส่วนที่เหลือจะต้องนำมาขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมตาม
เจตนารมณ์ ที่ตกลงกันข้างต้น ต่อมาวันที่ 16 ธันวาคม 2526 ได้มีการประชุมยืนยัน
มติเดิมนี้อีก มติดังกล่าวจึงเป็นมติพิเศษ ต่อมาจำเลยที่ 2 ได้ดำเนินการจำหน่ายหุ้น
ครั้งแรกจำนวน 100,000 หุ้น โดยจำหน่ายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 50,000 หุ้น และจำหน่าย
แก่บุคคลภายนอก 50,000 หุ้น ตามมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่
1/2526 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 และครั้งที่ 2/2526 วันที่ 16 ธันวาคม 2526
โจทก์ไม่ทักท้วงเพราะเห็นว่าเป็นไปตามมติพิเศษของที่ประชุมใหญ่ดังกล่าวและ
จำนวนหุ้นที่ขายให้แก่บุคคลภายนอกก็ยังอยู่ในจำนวนไม่เกินร้อยละยี่สิบห้าของจำนวน

หุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 จำเลยที่ 2-11 ในฐานะกรรมการ
จำเลยที่ 1 ได้ประชุมกันแล้ว มีมติซึ่งเป็นการฝ่าฝืนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น คือให้มีการ
จำหน่ายหุ้นงวดที่ 2 จำนวน 230,000 หุ้น โดยนำหุ้นใหม่ 30,000 หุ้น เสนอขายแก่
ผู้ถือหุ้นเดิมในราคาหุ้นละ 300 บาท ตามอัตราส่วนหุ้นเดิม 20 หุ้นต่อหุ้นใหม่ 1 หุ้น
ส่วนหุ้นใหม่ที่เหลืออีก 200,000 หุ้นนั้นให้เสนอขายแก่บุคคลภายนอกในราคาหุ้นละ
600 บาท และหุ้นที่แจ้งว่าจะขายแก่บุคคลภายนอกนั้น ก็ได้มีการออกหนังสือชี้
ชวนให้ประชาชนเข้าซื้อหุ้นได้ ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์พ.ศ. 2522
มาตรา 24 และไม่ดำเนินการวิธีเสนอขายต่อสาธารณชน ไม่มีกำหนดวิธีจองซื้อ
กำหนดเวลาหรือเงื่อนไขคุณสมบัติของผู้มีสิทธิจองซื้อแต่ประการใดเมื่อมีการเปิด
เผยข่าวว่าจะขายแก่บุคคลภายนอกก็ปรากฏตัวผู้จองซื้อเป็นการแน่นอนแล้วอันเป็น
พฤติการณ์ที่ส่อไปในทางไม่สุจริต โจทก์ได้ขอให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ระงับการกระทำ
ที่เป็นการละเมิดต่อกฎหมาย แต่ไม่เป็นผลการกระทำของจำเลยดังกล่าวข้างต้น
เป็นการกระทำที่มีขอบเพราะขัดต่อ มติ ที่ประชุมและขัดต่อกฎหมาย ซึ่งกำหนด
ให้การปฏิบัติงานของกรรมการต้องอยู่ภายใต้ความครอบงำของที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เป็นการละเมิดสิทธิอันพึงมีพึงได้ในการจองซื้อหุ้นใหม่ของโจทก์ทั้งหลายและผู้ถือ
หุ้นเดิมทุกราย และจำเลยที่ 2 มีเจตนาทุจริตตั้งใจจะลดอัตราส่วนจำนวนหุ้นที่โจทก์
และกลุ่มผู้ถือหุ้นที่โต้แย้งจำเลยในการเพิ่มทุน โดยขอเพิ่มข้อความในมติเมื่อวันที่
25 พฤศจิกายน 2526 ตามที่กล่าวข้างต้น เพื่อมิให้มีเสียงคัดค้านการจัดการหรือการ
ดำเนินการในธนาคารจำเลยที่ 1 ที่จำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการได้อีกต่อไป
โจทก์แต่ละคนมีความประสงค์จะจองซื้อหุ้นเต็มตามสิทธิของตน ขอให้สั่งเพิกถอน
มติที่ประชุมกรรมการของจำเลยที่ 1 ครั้งที่ 388 ในส่วนที่เกี่ยวกับการนำหุ้นใหม่ขาย
แก่บุคคลภายนอกทั้งสิ้น และให้พิพากษาว่าการเสนอขายและรับจองหรือการขายหุ้น
ออกใหม่ของจำเลยที่ 1 ที่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นเดิม ในส่วนที่เกี่ยวกับหุ้นจำนวน
400,000 หุ้นตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2526 วันที่ 25 พฤศจิกายน

2526 เป็นการกระทำที่ไม่มีผลผูกพันจำเลยที่ 1 ห้ามจำเลยทุกคนดำเนินการเสนอขาย ขายหรือออกใบหุ้นที่ออกใหม่จำนวน 400,000 หุ้น ซึ่งเป็นการขัดต่อ มติ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2526 วันที่ 24 (ที่ถูกรื้อวันที่ 25)พฤศจิกายน 2526 ข้อ 2.3 ให้แก่บุคคลภายนอกอีกต่อไป ให้จำเลยที่ 1 และคณะกรรมการของจำเลยที่ 1 ปฏิบัติตามมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญครั้งที่ 1/2526 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 ข้อ 2.3ในเรื่องการขายหุ้นโดยเคร่งครัด จนกว่าจะขายหุ้นที่เหลือหมดทั้ง 400,000 หุ้น นายประชา ภูมิสิริกุล กับพวก รวม 37 คน ผู้ถือหุ้นในธนาคารจำเลยที่ 1 ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมชุดที่ 1 ศาลอนุญาตนางสาวมารศรี ว่องวัฒนโรจน์ กับพวก รวม 7 คนผู้ถือหุ้นในธนาคารจำเลยที่ 1 ขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมชุดที่ 2 ศาลอนุญาต จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ให้การว่า โจทก์และโจทก์ร่วมทุกคนไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำพวกบริษัทจำกัดได้เพราะไม่มีบทกฎหมายให้อำนาจไว้ ตามคำฟ้องไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 มีข้อพิพาทใด ๆ กับโจทก์และโจทก์ร่วม และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิด หรือกระทำการอันเป็นการผิดมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 และครั้งที่ 2/2526 จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ไม่มีนิติสัมพันธ์ใด ๆ โดยตรงกับโจทก์และโจทก์ร่วม มติที่ประชุมของกรรมการจำเลยที่ 1 ครั้งที่ 388 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527 ไม่ฝ่าฝืนมติของที่ประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 และครั้งที่ 2/2526 ที่ประชุมกันเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 และ 16 ธันวาคม 2526 ไม่เป็นการละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ร่วม ในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 มีผู้ถือหุ้นเสนอว่าตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ การขายหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนถึงวันที่ 8 มีนาคม 2527 จะต้องขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมดจริงตามที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วจึงลงมติเป็นเอกฉันท์ว่า "2.3 หุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออีก 400,000 หุ้นนั้น ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติ ธนาคารพาณิชย์ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายเป็น

คราว ๆ ได้ โดยเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งแต่ละคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น แต่ต้องเรียกค่าหุ้นล้ามูลค่าตามจำนวนที่จะเห็นสมควรกำหนด" จำเลยที่ 1 หรือผู้หนึ่งผู้ใดไม่ได้หลอกลวงหรือตบะบัดยัสัตย์ ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการออกหุ้นจำหน่ายแก่บุคคลภายนอกนั้น พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์มิได้บังคับว่าต้องให้ออกหนังสือชี้ชวน ดังที่โจทก์กล่าวในฟ้องจำเลยทุกคนกระทำการไปโดยสุจริต โจทก์ โจทก์ร่วมและผู้ถือหุ้นเดิมมิได้ถูกช่วงชิงสิทธิในการซื้อหุ้นใหม่แต่อย่างใด ไม่มีบทกฎหมายใดที่จะให้มีการเพิกถอนมติของคณะกรรมการได้ ขอให้ยกฟ้องศาลชั้นต้นเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำฟ้อง คำให้การ และเอกสารที่โจทก์จำเลย อ้างอิงคดีพอวินิจฉัยได้จึงมีคำสั่งให้งดสืบพยานโจทก์และพยานจำเลย แล้วพิพากษาให้เพิกถอนมติกรรมการของจำเลยที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 388 ในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลภายนอกและให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 11 ปฏิบัติตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในส่วนที่เกี่ยวกับการขายหุ้นเพิ่มทุน สำหรับคำขอของโจทก์ นอกจากนี้เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับบุคคลภายนอกคดีบังคับให้ไม่ได้จึงให้ยก โจทก์ โจทก์ร่วมทุกคนอุทธรณ์ ต่อมาขอถอนอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์อนุญาต จำเลยทั้งสิบเอ็ดอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยทั้งสิบเอ็ดฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ที่จำเลยโจทก์และโจทก์ร่วมขอแถลงการณ์ด้วยวาจา เห็นว่า ไม่จำเป็นแก่คดีให้งดเสีย ข้อเท็จจริงฟังเป็นยุติว่า โจทก์และโจทก์ร่วมทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทธนาคารแหลมทองจำกัด จำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นธนาคารพาณิชย์ จำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 เป็นกรรมการของจำเลยที่ 1 โดยจำเลยที่ 2 เป็นกรรมการผู้จัดการเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 มีมติพิเศษในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 ว่าให้เพิ่มทุนของจำเลยที่ 1 จากที่จดทะเบียนไว้ 50,000,000 บาท เป็น 100,000,000 บาทโดยการออกหุ้นใหม่อีก 500,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท หุ้นเพิ่มทุนที่ออกใหม่นี้ในชั้นแรกให้ออกจำหน่ายเพียง 100,000 หุ้นก่อนให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 50,000 หุ้น โดยขายให้ตามส่วน

จำนวนหุ้นซึ่งแต่ละคนมีชื่อถืออยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจะออกหุ้นนั้น ในอัตราส่วนถือหุ้นเดิม 10 หุ้น ให้ซื้อหุ้นเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ในราคาหุ้นละ 150 บาท ซึ่งแยกเป็นมูลค่าหุ้น 100 บาท และค่าหุ้นลำมูลค่า 50 บาท ส่วนที่เสนอขายแก่บุคคลภายนอก 50,000 หุ้นนั้นให้ขายในราคาหุ้นละ 250 บาท ซึ่งแยกเป็นมูลค่าหุ้น 100 บาท และค่าหุ้นลำมูลค่า 150 บาท หุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออีก 400,000 หุ้นที่ประชุมลงมติว่า "2.3 หุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออีก 400,000 หุ้นนั้น ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์(ที่ถูกพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์) ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ได้ โดยเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งแต่ละคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น แต่ต้องเรียกค่าหุ้นลำมูลค่าด้วยตามจำนวนที่จะเห็นสมควรกำหนด"และ "2.4 ที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นมอบหมายอำนาจตามข้อบังคับข้อ 4 ทวิให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดจำนวนเงินที่จะเรียกสูงกว่ามูลค่าของหุ้นเพิ่มทุน 400,000 หุ้น ที่จะออกจำหน่ายในต่อ ๆ ไป"ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารแหลมทองจำกัด เอกสารหมายเลข 5 (ตรงกับเอกสารหมายเลข 1) เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2526 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 มีมติในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2526 เป็นเอกฉันท์ยืนยันตามมติพิเศษในเรื่องหุ้นเพิ่มทุนในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 ปรากฏตามสำเนาภาพถ่ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นธนาคารแหลมทอง จำกัดเอกสารหมายเลข 7 (ตรงกับเอกสารหมายเลข 2) เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2527กรรมการของจำเลยที่ 1 รวม 8 นาย มีมติในการประชุมครั้งที่ 388ในเรื่องหุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก 400,000 หุ้น ว่า ให้เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นใหม่จำนวน 200,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 600 บาท และเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิม 30,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 300 บาท ในอัตราผู้ถือหุ้นเดิม 20 หุ้น ขายหุ้นเพิ่มทุนให้ 1 หุ้น กำหนดเปิดจองหุ้นตั้งแต่วันที่ 3 ถึง 17 กุมภาพันธ์ 2527 สำหรับหุ้นที่เสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นใหม่ ถ้ามีผู้เสนอซื้อมากกว่า 200,000 หุ้น คณะกรรมการก็จะประชุมพิจารณาจัดสรรหุ้นจำนวน 200,000 หุ้นนี้อีกครั้งหนึ่ง

ปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมคณะกรรมการธนาคารแหลมทอง จำกัดเอกสาร หมายเลข.4

ที่จำเลยทั้งสิบเอ็ดฎีกาว่า โจทก์และโจทก์ร่วมทุกคนเป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 ซึ่งเป็นนิติบุคคลจำพวกบริษัทจำกัด ไม่มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 เพราะไม่มีกฎหมายให้อำนาจไว้ ทั้งจำเลยที่ 1มิได้กระทำการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อโจทก์ หรือกระทำการใด ๆ อันเป็นการผิดไปจากมติ (พิเศษ) ของที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 และครั้งที่ 2/2526 นั้น แม้จำเลยทั้งสิบเอ็ดจะยกปัญหาตามฎีกาข้อนี้ขึ้นต่อสู้ไว้ในคำให้การแต่เมื่อศาลชั้นต้นกำหนดประเด็นข้อพิพาทไว้เพียงข้อเดียวว่า "มติที่ประชุมครั้งที่ 388/2527ของกรรมการจำเลยที่ 1 นั้น เป็นการละเมิดต่อโจทก์ และเป็นการผิดกฎหมายหรือไม่" จำเลยทั้งสิบเอ็ดก็มีโต้แย้งขอให้กำหนดปัญหาตามฎีกาข้อนี้ขึ้นเป็นประเด็นข้อพิพาทไว้ ทั้งที่มีโอกาสโต้แย้งเพราะศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาหลังจากกำหนดประเด็นข้อพิพาท 1 เดือนเศษถือว่าจำเลยทั้งสิบเอ็ดสละข้อต่อสู้ข้อนี้แล้ว จึงไม่มีอำนาจยกปัญหาข้อนี้ขึ้นฎีกา ศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัยให้ คดีคงมีปัญหาที่จะต้องพิจารณาตามฎีกาของจำเลยทั้งสิบเอ็ด กับตามคำแก้ฎีกาของโจทก์ และโจทก์ร่วมทุกคนว่ามติกรรมการของจำเลยที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 388 ในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลภายนอก ขัดต่อกฎหมายและละเมิดต่อโจทก์กับโจทก์ร่วมทุกคนหรือไม่เห็นว่า มติพิเศษของที่ประชุมให้ผู้ถือหุ้นให้จำเลยที่ 1 เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ 500,000 หุ้น ได้เสนอขายไปแล้ว 100,000 หุ้นโดยขายให้ผู้ถือหุ้นเดิม 50,000 หุ้น ขายให้แก่บุคคลภายนอก 50,000หุ้น ส่วนที่เหลืออีก 400,000 หุ้นนั้นที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติพิเศษในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 (ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 2/2526 มีมติยืนยันตามมติเดิม)ว่า ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ให้กรรมการเป็นผู้พิจารณาออกขายเป็นคราว ๆ ปรากฏข้อความละเอียดตามที่ศาลฎีกายกขึ้นกล่าวในตอนต้น ปรากฏว่าจำเลยที่ 1 เป็นธนาคารพาณิชย์ที่มีใช้รัฐวิสาหกิจและยัง

มิได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัดจึงต้องบังคับตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ซึ่งบัญญัติว่า

"มาตรา 24 ภายในห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ธนาคารพาณิชย์ใดที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการธนาคารพาณิชย์อยู่แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้ใช้บังคับ ประสงค์จะเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นใหม่ ถ้าธนาคารพาณิชย์นั้นยังมิได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ให้ธนาคารพาณิชย์นั้นดำเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)... ฯลฯ...

(2) หุ้นที่ออกในการเพิ่มทุนนั้น ธนาคารพาณิชย์ต้องดำเนินการขายให้แก่บุคคลธรรมดาซึ่งไม่เป็นผู้ถือหุ้นของธนาคารพาณิชย์นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ และจะขายให้แต่ละคนเกินร้อยละศูนย์จุดห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดไม่ได้

บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่ห้ามมิให้บริษัทจำกัดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ชี้ชวนประชาชนให้ซื้อหุ้นและบทบัญญัติว่าด้วยการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ มิให้นำมาใช้บังคับแก่การเพิ่มทุนตามมาตรานี้

ความในมาตรานี้มิให้ใช้บังคับแก่ธนาคารพาณิชย์ที่เป็นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ"

ปรากฏว่า เมื่อกรรมการของจำเลยที่ 1 มีมติให้การประชุมครั้งที่ 388 นั้น ยังอยู่ภายในกำหนดเวลาห้าปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ใช้บังคับดังนั้นจะนำมาตรา 1222 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งบัญญัติว่าบรรดาหุ้นที่ออกใหม่เมื่อเพิ่มทุนจะต้องเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นทั้ง

หลายตามส่วนจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นเดิมถืออยู่ ถ้าไม่มีผู้ซื้อแล้ว กรรมการจึงจะเอาหุ้นที่ออกใหม่ขายให้แก่ผู้อื่นหรือรับซื้อไว้เอง มาใช้บังคับไม่ได้ นอกจากนี้หมายเหตุท้ายพระราชบัญญัติ การธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ยังมีข้อความว่า "ฯลฯ...อีกประการหนึ่ง การธนาคารพาณิชย์นับว่าเป็นกิจการค้าขายอันกระทบถึงความปลอดภัยหรือผาสุกแห่งสาธารณชนเป็นการสมควรที่จะให้สาธารณชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการประกอบกิจการด้วย จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้" แสดงถึงเจตนารมณ์ ของพระราชบัญญัติฉบับนี้ว่าต้องการให้บุคคลทั่วไปที่มีโชตินิติบุคคลมีโอกาสเข้าเป็นผู้ถือหุ้นในธนาคารพาณิชย์มากยิ่งขึ้นมิใช่จำกัดแต่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น ข้อความว่า "ไม่น้อยกว่าร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ตามมาตรา 24(2) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 นั้น มีความหมายชัดเจนว่าเป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าขึ้นไป ไม่ใช่ตั้งแต่ร้อยละยี่สิบห้าลงมา หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายคราวนี้มีจำนวน 500,000 หุ้นตามมาตรา 24(2) แห่งพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2522 จะต้องเสนอขายให้แก่บุคคลธรรมดาที่มีได้เป็นผู้ถือหุ้นของจำเลยที่ 1 ตั้งแต่ 125,000 หุ้นขึ้นไปมติกรรมการของจำเลยที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 388 ให้เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลภายนอก 200,000 หุ้น รวมกับที่เสนอขายไปก่อนหน้านี้50,000 หุ้นแล้ว เป็น 250,000 หุ้น จึงไม่ขัดต่อกฎหมายดังกล่าวในปัญหาว่า มตินี้ละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ร่วมหรือไม่ ศาลฎีกาเห็นว่าล้าพังแต่ข้อความในรายงานการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2526 ที่ระบุว่าที่ประชุมมีมติว่า "2.3 หุ้นเพิ่มทุนที่เหลืออีก400,000 หุ้นนั้นภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติธนาคารพาณิชย์ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ได้...ฯลฯ..."ยังไม่อาจชี้ขาดข้อเท็จจริงได้ว่า ที่ประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่1/2526 มีมติให้ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลภายนอกเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522มาตรา 25(2) คือขายให้เพียงร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นเพิ่มทุนเท่านั้น ดังที่ศาลอุทธรณ์วินิจฉัย

มา คดีนี้ไม่มีการสืบพยาน การที่จะหาความจริงว่า ผู้ถือหุ้นได้ตกลงอย่างไรในการขายหุ้นเพิ่มทุนจึงต้องพิจารณาไปถึงความเป็นมาของการลงมติในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นอย่างไร โดยอาศัยพิจารณาจากคำฟ้องและคำให้การของกลุ่มความ คำฟ้องของโจทก์ได้แสดงโดยแจ้งชัดถึงความเป็นมาของมติดังกล่าววก่อนถึงวันประชุมผู้ถือหุ้นหลายคนรวมทั้งโจทก์ได้พิจารณาระเบียบวาระเรื่องการขายหุ้นเพิ่มทุน ซึ่งมีข้อความว่า "หุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออีก 400,000 หุ้น นั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ แต่ต้องเรียกค่าหุ้นล้ามูลค่าหุ้นด้วย ตามจำนวนที่เห็นสมควรกำหนด"แล้วมีความเห็นคัดค้านเพราะมีความประสงค์จะให้มีการขายหุ้นเพิ่มทุนแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น จึงได้ทักท้วงและขอให้เพิ่มข้อความว่าให้กรรมการต้องเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ออกเสียงสนับสนุนการเพิ่มทุนคราวนี้ ซึ่งจะทำให้การเพิ่มทุนไม่ผ่านมติพิเศษของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งตามกฎหมายจะต้องมีคะแนนเสียงสนับสนุนไม่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ในที่สุดจำเลยที่ 2 ถึงที่ 11 ตกลงยินยอมให้เพิ่มข้อความในมติเป็นว่า "หุ้นเพิ่มทุนที่ยังเหลืออีก 400,000 หุ้นนั้น ให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณาออกจำหน่ายเป็นคราว ๆ ได้ โดยเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมตามอัตราส่วนจำนวนหุ้น ซึ่งแต่ละคนมีชื่ออยู่ในทะเบียนหุ้น แต่ต้องเรียกค่าหุ้นล้ามูลค่าด้วยตามจำนวนที่เห็นสมควรกำหนด" โจทก์และผู้ถือหุ้นจึงยินยอมสนับสนุนการเพิ่มทุนคราวนี้ในการประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2526 (ครั้งที่ 1/2526) ขณะจะลงคะแนนเสียงในระเบียบวาระนี้ได้มีผู้เสนอว่า ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ การขายหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนวันที่ 8 มีนาคม 2527 นั้น จำต้องขายให้แก่บุคคลภายนอกในอัตราร้อยละยี่สิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด ที่ประชุมจึงได้เพิ่มเติมข้อความที่ว่า "ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์" ลงในมติของที่ประชุม จำเลยทั้งสิบเอ็ดก็มิได้แสดงโดยชัดแจ้งในคำให้การว่า ปฏิเสธข้ออ้างดังกล่าวของโจทก์ ทั้งยังได้ให้การยอมรับข้ออ้างของโจทก์

เป็นใจความว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 มีผู้ถือหุ้นเสนอว่า ตามพระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ การขายหุ้นของธนาคารพาณิชย์ในช่วงก่อนจะถึงวันที่ 8 มีนาคม 2527 จะต้องเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่น้อยกว่าร้อยละสิบห้าของหุ้นที่ออกใหม่ทั้งหมด (คำให้การข้อ 3) เมื่อจำเลยทั้งสิบเอ็ดมิได้ให้การปฏิเสธข้ออ้างของโจทก์โดยชัดแจ้งรวมทั้งเหตุแห่งการนั้น ตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 177 วรรคสองเช่นนี้ ต้องถือว่าจำเลยทั้งสิบเอ็ดยอมรับว่า ที่มาของการลงมติของผู้ถือหุ้นในการประชุมใหญ่วิสามัญครั้งที่ 1/2526 เป็นดังที่โจทก์กล่าวในคำฟ้อง เมื่อการลงมติดังกล่าวมีที่มาเช่นว่านี้แล้วศาลฎีกาจึงเชื่อว่า ในการประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 ที่ประชุมมีมติให้ขายหุ้นเพิ่มทุนแก่บุคคลภายนอกซึ่งไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมเพียงร้อยละสิบห้าของจำนวนหุ้นที่ออกใหม่เท่านั้น ดังนั้น มติที่ประชุมครั้งที่ 388/2527 ของกรรมการจำเลยที่ 1 จึงขัดต่อ มติ ของที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2526 และครั้งที่ 2/2526 แม้มติของกรรมการจำเลยที่ 1 ดังกล่าวจะไม่ขัดต่อกฎหมายว่าด้วยการขายหุ้นเพิ่มทุน แต่เมื่อขัดต่อ มติ ของที่ประชุมใหญ่วิสามัญของผู้ถือหุ้นเช่นนี้ จึงเป็นการละเมิดต่อโจทก์และโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเดิมในอันที่จะจองซื้อหุ้นที่ออกใหม่ โจทก์และโจทก์ร่วมชอบที่จะฟ้องขอให้เพิกถอนมติดังกล่าวของกรรมการจำเลยที่ 1 ได้ ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษามานั้นศาลฎีกาเห็นด้วยในผล"

พิพากษายืน

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ประมาณ ชันชื้อ-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ